광주지방법원 순천지원 2024. 11. 13. 선고 2024가합10724 판결

[채무부존재확인]

광 주 지 방 법 원 순 천 지 원

제 3 - 2 민 사 부

판 결

사건	2024가합10724 채무부존재확인
원고	A 소송대리인 강남종합법무법인 담당변호사 이은일, 오인숙, 장호영 소송복대리인 변호사 나양명 소송복대리인 변호사 문준홍
피고	B 소송대리인 법무법인 호안 담당변호사 채진화
변론종결	2024. 10. 30.
판결선고	2024. 11. 13.

주 문

1. 2023. 6. 10. 18:46경 목포시 C, 1층 소재 'D' 음식점에서 피고가 음식물을 취식하던 중 치아가 파절된 사고와 관련하여, 원고의 피고에 대한 손해배상채무는 1,481,300원 및 이에 대하여 2023. 6. 10.부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율에 의한 돈을 초과하여서는 존재하지 아니함을 확인한다.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 1/2은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

2023. 6. 10. 18:46경 목포시 C, 1층 소재 'D' 음식점(이하 '이 사건 음식점'이라 한다)에서 피고가 음식물을 취식하던 중 치아가 파절된 사고(이하 '이 사건 사고'라 한다)와 관련하여, 원고의 피고에 대한 손해배상채무는 존재하지 아니함을 확인한다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 목포시 C, 1층에서 이 사건 음식점을 운영하는 사람이다.

나. 피고는 2023. 6. 10. 18:46경 이 사건 음식점에서 원고가 제공한 삼겹살연탄불고기와 삼겹살간장불고기를 먹던 중 위 삼겹살에 포함되어 있던 오도독뼈(속칭 '오돌뼈')를 씹은 후 2023. 6. 12. E치과병원에 방문하여 어금니가 파절되어 있음을 확인하고 '치근을 포함한 치관의 파절'을 상병명으로 치료를 받았다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 을 제1호증, 을 제2호증의 1, 2, 3, 변론 전체의 취지

LBOX

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

삼겹살 요리는 조리 내지 섭취 과정에 뼈가 포함될 수 있다는 것이 재료의 성질상 불가피한 측면이 있고 쉽게 예상할 수 있으므로 손님이 오도독뼈를 씹게 되어 치아가 파절될 것을 예견하거나 이를 방지하기 위해 뼈를 제거할 주의의무가 판매자에게 있다고 할 수 없는바 원고의 손해배상채무는 존재하지 아니한다.

나. 피고의 주장

피고가 씹은 뼈는 일반적인 오도독뼈가 아니라 3cm 정도로 크고 단단한 뼈였으므로, 원고는 이를 미리 제거한 후 고객에게 제공하여야 할 주의의무가 있다. 그럼에도 불구하고 원고는 위 주의의무를 위반하여 피고에게 손해를 가하였으므로, 원고는 피고에게 적극적 손해 2,362,600원(= 치조골 이식 및 임플란트 시술 비용 2,300,000원 + 진료비 62,600원)과 위자료 1,000,000원, 합계 3,362,600원 및 이에 대하여 이 사건 사고일인 2023. 6. 10.부터 다 갚는 날까지 민법이 정한 연 5%의 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 판단

가. 손해배상책임의 발생 및 제한

1) 책임의 발생

앞서 든 증거 및 위 인정사실에 의하면 이 사건 음식점을 경영하는 원고로서는 고객에게 제공하는 음식에 이물질이 들어가지 않도록 할 주의의무가 있음에도 이를 게을리하여 삼겹살 요리에 통상적인 오도독뼈보다 길고 딱딱한 뼈가 들어가도록 한 과실로 고객인 피고로 하여금 치아 파절의 상해를 입게 하였으므로 이로 인한 피고의 손해를 배상할 책임이 있다.

2) 책임의 제한

다만, 삼겹살의 경우 오도독뼈가 포함되어 있을 확률이 있고 오도독뼈도 경우에 따라 상당히 크거나 딱딱한 경우도 있기 때문에 피고는 삼겹살로 조리된 음식을 먹을 때 고기에 뼈가 포함되어 있는지 여부를 확인하고 제거하는 등 스스로 조심할 의무가 있는 점, 일반적으로 뼈를 씹은 경우 당연히 치아가 파절된다고 보기는 어려운데 피고가 이 사건 사고 이전인 2020. 3. 7. 만성복합치주염으로, 2020. 3. 9. 급성치주염으로, 2023. 4. 5. 만성단순치주염으로 각 치료를 받은 이력이 있는 점 등 변론 과정에 나타난 사정을 종합하여 피고가 입은 손해에 관한 원고의 책임을 50%로 제한한다.

나. 손해배상책임의 범위

1) 적극적 손해

1,181,300원[= 2,362,600원(= 치조골 이식 및 임플란트 시술 비용 2,300,000원 + 진료비 62,600원) × 50%]

[인정근거] 을 제4호증의 1, 2, 변론 전체의 취지

2) 위자료

이 사건 사고의 발생 경위와 피고가 입은 손해의 정도 및 이 사건 변론에 나타난 모든 사정을 종합적으로 고려할 때, 원고에 대한 위자료는 300,000원으로 정함이 상당하다.

다. 소결론

따라서 원고의 피고에 대한 손해배상채무는 위 1,481,300원(= 1,181,300원 + 300,000원) 및 이에 대하여 이 사건 사고일인 2023. 6. 10.부터 다 갚는 날까지 민법이 정한 연 5%의 비율에 의한 지연손해금을 초과하여서는 존재하지 아니한다고 할 것인바, 피고가 이를 다투고 있으므로 원고로서는 그 채무부존재 확인을 구할 이익이 있다. 4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 서정희(재판장) 유철희 정승연